МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 09 № 1/11 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Б.БЯМБАДОРЖ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэг, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь заалтыг үндэслэн гомдлын мөрөөр болон ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2/11 дугаар зөвлөмж, Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/811 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний батлагдсан удирдамжийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авч, тэдэнтэй ганцаарчлан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав. Санал асуулга, ганцаарчилсан ярилцлагад нийт 148 эмч, ажилтан хамрагдсан болно.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Удирдлагаас эмч, ажилтнуудад чөлөө олгох асуудлыг тус төвийн даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/71 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.17.13-д “ажилтан өөрийн санаачлагаар 3 сар, түүнээс дээш хугацааны сургалтад хамрагдах хүсэлт гаргасан, суралцагчийн төгсөх мэргэшил эрүүл мэндийн салбарын болон байгууллагын хүний нөөцийн бодлоготой уялдаагүй, тухайн ажилтныг орлон ажиллах эмч, мэргэжилтэн байхгүй зэрэг тохиолдолд чөлөө олгохгүй”, мөн журмын 13.2.3-т “ажил олгогч ажилтныг сурч хөгжихөд нь дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн зэрэг хамгаалуулах, чөлөө зөвшөөрөл, боломж олгох” гэсэн заалтуудыг ямар тохиолдолд үндэслэл болгох эсэх нь эргэлзээтэй байгаагаас удирдлага, ажилтнуудын хооронд үл ойлголцлыг бий болгож байна.

Иймээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч нь ажилтанд түүний хүсэлтээр чөлөө олгож болно.” гэсний дагуу ажил олгогчийн зүгээс эмч, ажилтнуудад чөлөө олгох үндэслэлийг тодорхой болгох, түүнийг нэг мөр ойлгож хэрэглэх;

2.Сүхбаатар эрүүл мэндийн төвийн барилга нь 1985 онд ашиглалтанд орсон, төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон ч инженерийн шугам сүлжээний

засвар шинэчлэлийн ажлыг хийх шаардлагатай талаар Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 02-07-112/451 дугаар дүгнэлт гарсан байх тул барилгын засварын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, эмч, ажилтнуудын ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах;

3.Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага MNS6055: 2009 стандартын 5.3-т "тэргэнцэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг эмнэлэг рүү орох, гарах боломжийг олгосон гарцыг бий болгох", 5.6.4-т "бүх төрлийн барилга дотор тэргэнцэртэй иргэн ашиглахад зориулж цахилгаан шат төлөвлөнө", Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS5095:2017 стандартын 14.3.14-т "Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн аюулгүй байдал, тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангасан, төрөлжсөн лифттэй байна." гэж тус тус заасны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлж барилга руу орох, гарах хаалга бүрт налуу замыг стандартын дагуу бий болгох, эмнэлгийн барилгад цахилгаан шат хийлгэх;

4.Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоолгох, сунгуулах, цуцлах зэрэг асуудлаа шийдвэрлүүлэхээр ирсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр дундаа тэргэнцэртэй, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй иргэд тус эмнэлгийн 4 дүгээр давхарт байрлах Эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комиссын эмч нарын зөвлөлийн хурлаар орохын тулд заавал бусдын тусламжийг авч байх тул Эмнэлэг, хөдөлмөр магадлах комиссын эмч нарын зөвлөлийн хурлыг нэг давхарт зохион байгуулдаг болох;

5.Хүүхдүүдийг коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс хүүхдийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тасгийг бүх насныхан үйлчлүүлж байгаа дархлаажуулалтын тасгаас тусад нь байхаар зохион байгуулах;

6.Эмнэлгийн тусламж авах өрөө, тасалгаа, нийтийн ариун цэврийн өрөөгөөр тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй, тэргэнцэртэй иргэн саадгүй нэвтрэх нөхцөлийг хангаж, хаалгыг босгогүй байхаар зохицуулах;

7.Эмнэлгийн хонгил, хүлээлгийн хэсэгт байршуулсан мэдээллийн самбарыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй байдлаар байршуулах, мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН